MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Decreto nº 6.949/2009)

Status constitucional (art. 5º, § 3º, da CF/88), modelo social de direitos humanos, conceitos do art. 2º, princípios, capacidade legal, direitos e Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Item 3 do edital)

1. Status Constitucional no Brasil e Mudança de Paradigma (Modelo Social)

Pessoal, a **Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD)** e seu **Protocolo Facultativo**, assinados em Nova York em **30 de março de 2007** (adotados pela ONU em 13 de dezembro de 2006 pela Resolução A/RES/61/106), detêm uma posição singular no Direito Constitucional e Internacional dos Direitos Humanos brasileiro:

1. **Primeiro tratado internacional aprovado com equivalência de Emenda Constitucional (Art. 5º, § 3º, da CF/88):** foi aprovada pelo Congresso Nacional em dois turnos, em cada Casa, por três quintos dos votos dos respectivos membros, por meio do **Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008**, e promulgada pelo **Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009**.
2. **Bloco de Constitucionalidade:** por força do art. 5º, § 3º, da CF/88, tanto a Convenção de Nova York quanto o seu Protocolo Facultativo possuem **hierarquia formal e material de Emenda Constitucional**, servindo como parâmetro direto para o controle concentrado e difuso de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF).

Do Modelo Médico (Reabilitador) para o Modelo Social de Direitos Humanos

A Convenção consagra a transição definitiva do **modelo médico/biomédico** (que enxergava a deficiência como uma patologia individual a ser "curada" ou reabilitada para que o indivíduo se adaptasse à sociedade) para o **modelo social de direitos humanos**.

Veja como o **Art. 1º, segunda parte, e a alínea "e" do Preâmbulo** definem o conceito de pessoa com deficiência sob o modelo social:

> **Art. 1º (Propósito):** *"O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas."*

Equação do Modelo Social (cobrada como item certo em provas): `Deficiência = Impedimento de longo prazo (físico, mental, intelectual ou sensorial) + Interação com Barreiras (urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e atitudinais)`

> **Atenção:** o impedimento deve ser de **longo prazo** (uma lesão temporária, como uma fratura

óssea com recuperação em semanas, gera mobilidade reduzida temporária, mas não enquadra o indivíduo no conceito de pessoa com deficiência do art. 1º).

2. Definições Legais (Art. 2º) e Princípios Gerais (Art. 3º)

As Cinco Definições do Art. 2º da Convenção

A banca cobra com frequência a literalidade e a distinção entre os cinco conceitos definidos no **art. 2º**:

Conceito (Art. 2º)	Definição Oficial na Convenção (Decreto nº 6.949/2009)	Palavras-Chave para a Prova
1. Comunicação	Abrange as línguas, a visualização de textos, o **braille**, a **comunicação tátil**, os caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos **aumentativos e alternativos de comunicação**, inclusive a tecnologia da informação e comunicação acessíveis.	Inclui braille, comunicação tátil e formatos aumentativos e alternativos.
2. Língua	Abrange as **línguas faladas e a língua de sinais** e outras formas de comunicação não falada.	**Língua de sinais é língua** (não é mero código ou mímica!).
3. Discriminação por motivo de deficiência	Qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o **propósito ou efeito** de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. **Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável.**	**Pegadinha clássica:** a **recusa de adaptação razoável** constitui expressamente forma de discriminação por motivo de deficiência!
4. Adaptação razoável	As modificações e os ajustes necessários e adequados que **não acarretem ônus desproporcional ou indevido**, quando requeridos em **cada caso particular**, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais.	Ajustes **no caso concreto / individual**, desde que não acarretem ônus desproporcional ou indevido.
5. Desenho universal	A concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, na maior medida possível, por **todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico**. O "desenho universal" **não excluirá** as ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência, quando necessárias.	Concepção *ex ante* para **todas as pessoas**, sem excluir ajudas técnicas quando necessárias.

Os Oito Princípios Gerais da Convenção (Art. 3º)

Os princípios da presente Convenção são (art. 3º, alíneas "a" a "h"): 1. **a)** O respeito pela **dignidade inerente**, a **autonomia individual**, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas; 2. **b)** A **não discriminação**; 3. **c)** A **plena e efetiva participação e inclusão** na sociedade; 4. **d)** O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como **parte da diversidade humana e da humanidade**; 5. **e)** A **igualdade de oportunidades**; 6. **f)** A

acessibilidade; 7. **g)** A **igualdade entre o homem e a mulher**; 8. **h)** O respeito pelo **desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência** e pelo direito das crianças com deficiência de **preservar sua identidade**.

---

3. Obrigações Gerais, Igualdade, Mulheres e Crianças, Conscientização e Acessibilidade (Arts. 4º a 9º)

- **Obrigações Gerais (Art. 4º):**
- Participação direta das PcD (*"Nada sobre nós, sem nós"* — **Art. 4º, § 3º**): na elaboração e implementação de legislação e políticas para aplicar a Convenção e em outros processos de tomada de decisão relativos às pessoas com deficiência, os Estados-Partes realizarão **consultas estreitas e envolverão ativamente as pessoas com deficiência, inclusive as crianças com deficiência**, por intermédio de suas organizações representativas.
- **Direitos civis e políticos vs. Direitos econômicos, sociais e culturais (Art. 4º, § 2º):** em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, cada Estado-Parte se compromete a tomar medidas **até o máximo de seus recursos disponíveis** e, quando necessário, no âmbito da cooperação internacional, com vistas a alcançar **progressivamente** o pleno exercício desses direitos, sem prejuízo das obrigações **imediatamente aplicáveis** segundo o direito internacional.
- **Aplicação a Estados Federais (Art. 4º, § 5º):** as disposições da Convenção se aplicam a **todas as partes dos Estados federais, sem limitações ou exceções** (União, Estados, DF e Municípios).
- **Igualdade e Não Discriminação (Art. 5º):**
- **§ 3º:** a fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os Estados-Partes adotarão todas as medidas apropriadas para garantir que a **adaptação razoável seja provida**.
- **§ 4º (Ações afirmativas):** nos termos da Convenção, **as medidas específicas que forem necessárias para acelerar ou alcançar a efetiva igualdade das pessoas com deficiência não serão consideradas discriminatórias**.
- **Mulheres com Deficiência (Art. 6º — Discriminação múltipla ou interseccional):** os Estados-Partes reconhecem que as mulheres e meninas com deficiência estão sujeitas a **múltiplas formas de discriminação** e, portanto, tomarão medidas para assegurar o pleno desenvolvimento, avanço e empoderamento das mulheres.
- **Crianças com Deficiência (Art. 7º):** em todas as ações relativas às crianças com deficiência, o **interesse superior da criança receberá consideração primordial** (§ 2º), assegurando-se a elas o direito de expressar livremente sua opinião sobre todos os assuntos que lhes disserem respeito, com a devida valorização de acordo com sua idade e maturidade, em igualdade de oportunidades com as demais crianças, e o recebimento de assistência apropriada à sua deficiência e idade para exercer esse direito (§ 3º).
- **Conscientização (Art. 8º):** medidas imediatas, efetivas e apropriadas para conscientizar toda a sociedade, inclusive as famílias, combater estereótipos, preconceitos e práticas nocivas em todas as áreas da vida, e promover a percepção das capacidades e contribuições das PcD.
- **Acessibilidade (Art. 9º):** a fim de possibilitar às pessoas com deficiência **viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida**, os Estados-Partes assegurarão o acesso, em igualdade de oportunidades, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação (inclusive sistemas e tecnologias da informação e comunicação), bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, **tanto na zona urbana como na rural**.

---

4. Capacidade Legal Plena (Art. 12) e Direitos Substantivos (Arts. 10 a 30)

Reconhecimento Igual perante a Lei e Capacidade Legal (Art. 12 — Revolução no Direito Civil)

O **art. 12** da Convenção (que fundamentou a reforma do Código Civil brasileiro pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência — Lei nº 13.146/2015) estabelece: 1. As pessoas com deficiência têm o direito de ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante a lei (**§ 1º**); 2. Os Estados-Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência **gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida** (**§ 2º** — capacidade de direito **e** capacidade de fato/exercício); 3. Os Estados-Partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com deficiência ao **apoio de que necessitarem no exercício de sua capacidade legal** (**§ 3º** — modelo de **tomada de decisão apoiada**, em substituição ao antigo modelo de substituição de vontade por interdição civil absoluta); 4. **Salvaguardas contra abusos (§ 4º):** as medidas relativas ao exercício da capacidade legal devem respeitar os direitos, a vontade e as preferências da pessoa, ser isentas de conflito de interesses e de influência indevida, ser **proporcionais e apropriadas** às circunstâncias da pessoa, aplicar-se pelo **período mais curto possível** e estar sujeitas à **revisão regular** por uma autoridade ou órgão judiciário competente, independente e imparcial; 5. Igualdade de direitos de **possuir ou herdar bens**, controlar as próprias finanças e ter igual acesso a empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de crédito financeiro (**§ 5º**).

Outros Direitos Substantivos de Alta Incidência (Arts. 10 a 30)

- **Direito à vida (Art. 10) e Situações de risco e emergências humanitárias (Art. 11 — essencial para quem atua em socorro e defesa civil):** pelo **art. 11**, os Estados-Partes tomarão todas as medidas necessárias para assegurar a **proteção e a segurança das pessoas com deficiência que se encontrarem em situações de risco**, inclusive situações de conflito armado, **emergências humanitárias e ocorrência de desastres naturais**.
- **Acesso à justiça (Art. 13):** inclui a provisão de **adaptações processuais e adequadas à idade**, a fim de facilitar o efetivo papel das pessoas com deficiência como participantes diretos e indiretos, **inclusive como testemunhas**, em todos os procedimentos jurídicos, tais como investigações e outras etapas preliminares, além da **capacitação** dos profissionais da administração da justiça, **incluindo o pessoal policial e prisional** (§ 2º).
- **Liberdade e segurança da pessoa (Art. 14): em hipótese alguma a existência de uma deficiência justificará a privação de liberdade** (§ 1º, "b").
- **Prevenção contra tortura (Art. 15):** ninguém será submetido a tortura ou a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; em especial, **ninguém será sujeito a experimentos médicos ou científicos sem seu livre consentimento**.
- **Vida independente e inclusão na comunidade (Art. 19):** direito de escolher seu local de residência e onde e com quem morar, **não sendo obrigadas a viver em determinado tipo de moradia** (vedação à institucionalização forçada).
- **Respeito pelo lar e pela família (Art. 23):** reconhecimento do direito de casar, constituir família e **preservar sua fertilidade**, em igualdade de condições com as demais pessoas (**§ 1º, "c"** — proibição de esterilização compulsória!). **Em nenhum caso uma criança será separada de seus pais sob alegação de deficiência da criança ou de um ou ambos os pais** (§ 4º).
- **Educação inclusiva (Art. 24):** assegura um **sistema educacional inclusivo em todos os níveis**, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, garantindo que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças com

deficiência tenham acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem.

- **Trabalho e emprego (Art. 27):** direito ao trabalho em ambiente de trabalho que seja **aberto, inclusivo e acessível**, proibindo a discriminação no recrutamento, contratação, permanência e ascensão, promovendo o emprego no setor privado (mediante políticas e medidas apropriadas, que podem incluir programas de ação afirmativa e incentivos) e **empregando pessoas com deficiência no setor público** (alínea "g").
- **Participação na vida política e pública (Art. 29):** procedimentos, instalações e materiais eleitorais apropriados, acessíveis e de fácil compreensão e uso; proteção do direito ao voto secreto sem intimidação; e garantia da livre expressão de vontade como eleitores, permitindo, quando necessário e **a seu pedido**, que sejam **assistidas na votação por uma pessoa de sua escolha** (alínea "a", item iii).

---

5. Monitoramento Nacional e Internacional: O Comitê sobre os Direitos das PcD (Arts. 33 a 39) e o Protocolo Facultativo

Implementação e Monitoramento Nacional (Art. 33)

Os Estados-Partes designarão um ou mais **pontos focais** no âmbito do governo para assuntos relacionados com a implementação da Convenção, e manterão ou designarão uma estrutura, que incluirá **um ou mais mecanismos independentes**, para promover, proteger e monitorar a implementação da Convenção, com plena participação da sociedade civil e das pessoas com deficiência.

O Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Arts. 34 a 39)

Cuidado redobrado com os números do **Art. 34** e do **Art. 35**, que as bancas adoram comparar com o Comitê CEDAW:

Aspecto	Regra na Convenção sobre os Direitos das PcD (Arts. 34 a 39)
Composição inicial e ampliação (Art. 34, § 2º)	Composto inicialmente de **12 (doze) peritos** no momento da entrada em vigor da Convenção. Após **mais 60 (sessenta) ratificações ou adesões** (totalizando 80 Estados-Partes), a composição do Comitê aumentou em 6 membros, atingindo o número máximo atual de **18 (dezoito) membros**.
Atuação e Eleição (Art. 34, §§ 3º a 5º)	Os membros atuam **em capacidade pessoal**, possuem elevada postura moral e competência/experiência reconhecida, e são eleitos por **voto secreto** pelos Estados-Partes em reuniões da Conferência dos Estados-Partes. Na indicação de seus candidatos, os Estados-Partes são convidados a dar a devida consideração ao art. 4º, § 3º (consulta às PcD), e à **participação de peritos com deficiência**.
Mandato e Reeleição (Art. 34, § 7º)	Mandato de **4 (quatro) anos**. Podem ser candidatos à **reeleição uma única vez**! *(Atenção: diferentemente da CEDAW, que não limita o número de reeleições, a CDPD limita a uma única reeleição).*
Relatórios dos Estados-Partes (Art. 35)	• **Relatório inicial (§ 1º):** dentro de **2 (dois) anos** após a entrada em vigor da Convenção para o Estado-Parte; • **Relatórios periódicos (§ 2º):** pelo menos **a cada 4 (quatro) anos**, ou quando o Comitê o solicitar.
Relatório do Comitê (Art. 39)	O Comitê submeterá relatórios **a cada 2 (dois) anos** (bienalmente) à Assembleia Geral e ao Conselho Econômico e Social (ECOSOC).

O Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos das PcD (18 artigos)

O Protocolo Facultativo possui **18 artigos** e estrutura idêntica ao modelo moderno da ONU, instituindo dois mecanismos perante o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: 1. **Comunicações / Petições Individuais (Arts. 1º a 5º):** apresentadas por indivíduos ou grupos de indivíduos sujeitos à jurisdição de um Estado-Parte que aleguem ser vítimas de violação da Convenção por esse Estado-Parte, ou em nome deles. Não podem ser anônimas (art. 2º, "a"), exigem esgotamento dos recursos internos (salvo demora injustificada ou ineficácia — art. 2º, "d"), admitem **medidas cautelares urgentes** para evitar possíveis danos irreparáveis (art. 4º), e o Estado-Parte tem **6 (seis) meses** para apresentar explicações por escrito (art. 3º). 2. **Procedimento de Investigação de Violações Graves ou Sistemáticas (Arts. 6º e 7º):** mediante informações confiáveis de **violações graves ou sistemáticas**, o Comitê pode designar um ou mais membros para realizar investigação confidencial e apresentar relatório urgente, podendo incluir **visita ao território** com o consentimento do Estado-Parte (art. 6º, § 2º). O Estado-Parte tem **6 (seis) meses** para apresentar observações sobre os resultados e recomendações (art. 6º, § 4º). Pelo **art. 8º**, o Estado-Parte pode declarar (cláusula de *opt-out*) que não reconhece a competência do Comitê para as investigações dos arts. 6º e 7º (o Brasil **não fez** essa declaração, aceitando integralmente ambos os procedimentos).

Entrada em Vigor e Organizações de Integração Regional (Arts. 42 a 45 da Convenção)

- **Inovação histórica — Organizações de Integração Regional (Art. 44):** a Convenção de Nova York foi o primeiro tratado de direitos humanos da ONU do século XXI a permitir expressamente a assinatura e a confirmação formal/adesão por **organizações de integração regional** (como a União Europeia), constituídas por Estados soberanos de determinada região que tenham transferido a ela competência em matérias regidas pela Convenção.
- **Quórum de entrada em vigor internacional:**
- **Convenção (Art. 45):** trigésimo dia após o depósito do **vigésimo (20º)** instrumento de ratificação ou adesão;
- **Protocolo Facultativo (Art. 13):** trigésimo dia após o depósito do **décimo (10º)** instrumento de ratificação ou adesão.

Fontes e método.

- BRASIL. **Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009** — Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. Portal da Legislação do Planalto (`https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm`). Consulta em 24/10/2026.
- BRASIL. **Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008** — Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo com equivalência de emenda constitucional nos termos do § 3º do art. 5º da Constituição Federal. Portal da Legislação do Planalto. Consulta em 24/10/2026.